

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוראי להב הרצנו
יסמין פרידמן
סימון דוידסון
מטי צרפתי הרכבי
דבי ביטון
רון כץ
מאיר כהן
מירב בן ארי
נאור שירי
יואב סגלוביץ'
שלי טל מירון

פ/25/4222

הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון – תרומת ביציות בין בנות זוג), התשפ"ד–2024

1. הוספת סעיף 11א. בחוק תרומת ביציות, התש"ע–2010 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 11 יבוא :

"תרומת ביציות 11א. על אף האמור בסעיף 11, מטופלת המעוניינת להרות מביצית של בת זוגה, רשאית להגיש בקשה לשימוש בביציות של בת זוגה אף אם אין לה מניעה רפואית להתעבר מביציות שבגופה או בעיה רפואית אחרת; בקשה כאמור תוגש לרופא האחראי בטופס שהורה המנהל; על בקשה לפי סעיף זה לא יחולו הוראות סעיף 13(ה)(2), וסעיף 13(ה)(3)(ג) ייקרא כך שאחרי "נשואה" יבוא "למעט תורמת הנשואה לנתרמת".

2. תיקון סעיף 42. בסעיף 42 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) יילוד שנולד כתוצאה מתרומת ביציות של בת זוג כאמור בסעיף 11א יהיה ילדן של הנתרמת ושל התורמת לכל דבר ועניין."

דברי הסבר

חוק תרומת ביציות, התש"ע-2010 (להלן – החוק), קובע את התנאים לתרומת ביציות למטופלת הזקוקה לתרומת ביציות. החוק קובע תנאי מפורש לפיו המטופלת אינה מסוגלת בשל בעיה רפואית להתעבר מביציות שבגופה, או שיש לה בעיה רפואית אחרת המצדיקה שימוש בביציות של אישה אחרת לשם הולדת ילד. כלומר, אישה שאין לה מניעה רפואית להרות מהביציות שלה אינה עומדת בתנאי הסף להגשת בקשה לתרומת ביציות.

הצעת חוק זו נועדה לאפשר למטופלת לקבל תרומת ביציות מבת זוגה, אף אם אין למטופלת בעיה רפואית המצדיקה תרומת ביציות, וקובעת באופן מפורש כי היילוד שנולד כתוצאה מתרומת הביציות יהיה ילדן של הנתרמת ושל התורמת לכל דבר ועניין.

תיקון זה יאפשר לבנות זוג מסלול חוקי להולדת יילוד שנישא ברחמה של אחת מבנות הזוג והופרה מביצית של בת הזוג השנייה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל בירן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2800; הוסרה מסדר היום ביום י"ד בתמוז התשע"ו (20 ביולי 2016); פ/4842/20; הוסרה מסדר היום ביום ז' בתמוז התשע"ח (20 ביוני 2018)), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/439/21) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/186/22).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1531/24).

הצעת החוק זהה לפ/1531/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב בשבט התשפ"ד (22.01.2024)